

الجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, Rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Economiste

فتوانيت وترايت



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 francs

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

LOI N° 58-85 du 26 août 1958 (10 safar 1378), modifiant le Code des Douanes.....	853
LOI N° 58-86 du 26 août 1958 (10 safar 1378), portant création de deux établissements hospitaliers.....	856
LOI N° 58-87 du 26 août 1958 (10 safar 1378), prorogeant au 31 décembre 1958 les effets des lois N° 57-26 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377) et N° 58-10 du 22 février 1958 (2 chaabane 1377).....	856

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

NATIONALITE Tunisienne.....	857
NATIONALITE Tunisienne (Rectificatif).....	857

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

CREATION d'une Recette de l'Enregistrement Municipal à La Marsa.....	857
AVIS N°s 60, 61 et 62 du Secrétaire d'Etat aux Finances.....	857

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS de tutelles.....	858
-----------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

AVIS aux importateurs.....	858
----------------------------	-----

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

AVIS relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.....	858
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

AVIS de recrutement..... 859

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 58-85 du 26 août 1958 (10 safar 1378), modifiant le Code des Douanes.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le Code de Procédure Pénal;

Vu le Code des Douanes;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice, aux Finances et au Commerce et à l'Industrie,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Le Code des Douanes est modifié ou complété comme suit :

Article 8. — La rédaction actuelle est remplacée par la suivante :

« Des décrets pris après avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie peuvent modifier le tarif des droits de douane d'importation, suspendre ou rétablir, en tout ou partie, les droits de douane d'importation ».

Article 9. — La rédaction est modifiée comme suit:

« Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'Etat aux Finances et du Secrétaire d'Etat responsable de la ressource peuvent provisoirement et en cas d'urgence, déterminer les droits d'exportation auxquels seront assujettis les produits du sol et de l'industrie nationale ».

Article 10. — La rédaction de cet article est désormais la suivante :

« Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif contenus dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et leurs annexes, sous quelque forme qu'ils aient été rédigés, peuvent être mises provisoirement en application par arrêtés du Secrétaire d'Etat aux Finances ».

Article 11. — Cet article est désormais rédigé comme suit :

« Le Président de la République peut, par décrets pris après avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie :

a) appliquer des surtaxes... (le reste de l'article sans changement) ».

Article 12. — La rédaction de cet article devient la suivante :

« Lorsque le pavillon tunisien est soumis dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d'autres puissances, les Secrétaires d'Etat aux Finances et au Commerce et à l'Industrie peuvent, par arrêtés conjoints, établir sur les navires dudit pays et sur leur cargaison des taxes jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon tunisien ».

Article 19, alinéa 4. — La rédaction est modifiée comme suit :

« Les décisions par lesquelles... sont insérées au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication ».

Article 26, alinéa 5. — La rédaction actuelle est remplacée par la suivante :

« Toute marchandise doit être accompagnée d'une facture.
« Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par les autorités diplomatiques ou consulaires tunisiennes ou, à défaut, par une autorité diplomatique ou consulaire désignée par le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères. Sous réserve... (le reste sans changement) ».

Article 41. — Les alinéas 1 et 3 sont remplacés par les suivants :

« 1. — Les autorités municipales ou à défaut les gouverneurs ou leurs délégués sont tenus, lors des réquisitions qui leur sont faites par le Contrôleur Général des Douanes, de désigner les maisons et emplacements propres à l'établissement des bureaux et aux logements des agents ».

« 3. — Les autorités municipales, les gouverneurs ou leurs délégués doivent prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdites maisons et emplacements soient mis à la disposition des agents des douanes ».

Article 43. — La rédaction des alinéas 1 et 2 de cet article est reprise comme suit :

« 1. — Sous réserve des conditions d'âge, établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tous grades doivent prêter serment devant un juge cantonal.

« 2. — La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la justice cantonale. L'acte... (le reste sans changement) ».

Article 47. — L'alinéa 2 est désormais rédigé comme suit :

« 2. — Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon, sont poursuivis par le Procureur de la République et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par l'article 3 du décret du 25 juillet 1923 (11 doul hidja 1341), régissant le vagabondage en Tunisie ».

Article 91. — La rédaction actuelle de l'alinéa 2 est remplacée par la suivante :

« 2. — Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assis-

ter à la vérification, le Service des Douanes lui notifie, par lettre recommandée, son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre, s'il les avaient suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de 8 jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, soit le juge cantonal, soit l'autorité gubernatoriale de la circonscription où est situé le bureau de douane ou son délégué, désigne d'office à la requête du Service des Douanes une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification ».

Article 110. — L'alinéa 2 est désormais rédigé comme suit :

« Le Contrôleur Général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits, pour garantir l'exportation de certaines marchandises, à la production d'un certificat délivré soit par les autorités diplomatiques ou consulaires tunisiennes ou, à défaut, par une autorité consulaire désignée par le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, soit par les douanes étrangères du pays de destination, établissant que lesdites marchandises sont sorties du territoire douanier ».

Article 136. — Les termes « autorités caïdales » employés dans l'alinéa 2 dudit article sont remplacés par les termes « autorités gubernatoriales ».

Article 153. — Le terme « Royaume » employé à l'alinéa 4 de cet article est remplacé par les termes « territoire douanier ».

Article 166. — La rédaction actuelle est remplacée par la suivante :

« Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée soit par le juge cantonal, soit par le gouverneur du lieu ou son délégué ».

Article 167. — L'alinéa 2 est désormais rédigé comme suit :

« 2. — Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation soit du juge cantonal, soit du gouverneur du lieu ou de son délégué ».

Article 174. — L'alinéa 2 est modifié comme suit :

2. — Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités soit par le Tribunal de Commerce, soit par le juge cantonal ou, à défaut, par le gouverneur du lieu ou son délégué ».

Article 188. — La rédaction de l'alinéa 1 est remplacée par la suivante :

« 1. — Ceux qui détiennent... doivent, à première réquisition des agents des douanes ou des autres régies financières, des agents de police, des agents de la Garde Nationale, produire soit des quittances attestant... (le reste sans changement) ».

Article 201. — La rédaction de cet article est remplacée par la suivante :

« 1. — Si le prévenu assiste à la rédaction du procès-verbal, il lui en est fait lecture, et s'il y a lieu, traduction sur le champ et il est sommé de signer; en cas de refus de sa part, ou de déclaration qu'il ne sait pas signer, et au cas où la traduction a été reconnue nécessaire, il en est fait mention dans le procès-verbal ».

« 2. — Le prévenu doit, au moment de la rédaction du procès-verbal élire domicile dans l'un des lieux indiqués à l'article 229 du présent code ».

« 3. — Le procès-verbal peut comporter citation à comparaître à jour fixe devant le juge compétent ».

« 4. — Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte du bureau ou du poste où le procès-verbal a été rédigé ».

Article 206. — Dans le 4^e alinéa de cet article les termes « de gendarmerie » sont remplacés par ceux « de la Garde Nationale ».

Article 207. — Cet article aura désormais la rédaction suivante :

« 1. — Le prévenu mis en état d'arrestation est, soit conduit directement devant le Procureur de la République ou devant le juge cantonal, soit remis à la brigade de la Garde Nationale ou au poste de police le plus proche qui en prend charge aux fins de droit.

« 2. — A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition.

« 3. — Dans tous les cas, une ampliation du procès-verbal est remise aux autorités qui prennent en charge le prévenu ».

Article 214. — Sont supprimés, dans le premier alinéa de cet article les termes « ou le Commissaire du Gouvernement selon le cas ».

Article 217. — La rédaction ci-après se substitue à la rédaction actuelle :

« Le Procureur de la République est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs assureurs et généralement tous les intéressés à la contrebande ».

Article 218. — La rédaction de cet article se présente désormais comme suit :

« Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'Administration est fondée à exercer, contre la succession, une action tendant à faire prononcer, par le tribunal compétent en ce qui concerne l'infraction relevée la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur des dits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ».

Article 225. — L'alinéa 1 est remplacé par le suivant :

« 1. — Les prescriptions visées par les articles 222, 223 et 224 ci-dessus n'ont pas lieu et il est fait application de la prescription de quinze ans, quand il y a, avant les termes prévus, état de liquidation décerné et signifié, demande formée en justice, condamnation, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété ».

Articles 226 à 229. — La Section I du chapitre III, « Procédure devant les Tribunaux » qui comprend les articles 226 à 229 du Code est remplacée par la suivante :

« Section I. — Tribunaux compétents en matière de douane ».

« § 1. — Généralités ».

« Article 226. — Il est statué, en matière de douane suivant les règles de compétence fixées par le présent code ».

« § 2. — Compétence « ratione materiae ».

« Article 227. — Les Tribunaux de première instance, statuant en matière civile, sont seuls compétents pour juger les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions aux états de liquidation, la non décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane ».

« Article 228. — 1. — Les Tribunaux de première instance statuant en matière pénale, connaissent de tous les délits de douane.

« 2. — Ils connaissent pareillement des contraventions de douanes connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

« 3. — Les juges cantonaux, statuant en matière pénale, sont compétents pour connaître des contraventions douanières.

« 4. — Les magistrats cantonaux, statuant en matière pénale, sont également compétents pour prononcer les condamnations fiscales sanctionnant les délits douaniers lorsque l'Administration renonce à l'exercice de poursuites correctionnelles.

« 5. — Quelle que soit l'importance du litige, les jugements rendus par les magistrats cantonaux en matière douanière sont susceptibles d'appel dans le délai de huitaine à compter du prononcé du jugement contradictoire, ou de l'expiration du délai d'opposition si le jugement a été rendu par défaut ».

« § 3. — Compétence « ratione loci ».

« Article 229. — 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbaux de saisie sont portées, soit devant le Tribunal de première instance ou la Justice cantonale dans le ressort duquel est situé le bureau ou poste de douane ou de toute autre administration où le procès-verbal a été rédigé, soit devant le Tribunal de première instance ou la Justice cantonale dans le ressort duquel est situé le domicile du prévenu.

« 2. — Les oppositions à état de liquidation sont formées devant le Tribunal de première instance, statuant en matière civile, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où l'état de liquidation a été établi. Les jugements sur opposition à état de liquidation sont rendus en dernier ressort.

« 3. — Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances ».

Article 230. — La rédaction actuelle est remplacée par la suivante :

« Dans les instances devant les juridictions civiles, la citation à comparaître est donnée conformément aux règles édictées par le Code de Procédure Civile ».

Article 231. — La rédaction de cet article se présente désormais comme suit :

« En matière de jugement, les dispositions du Code de procédure civile non contraires à celles du présent code, sont applicables aux affaires de douane dont les juridictions civiles ont à connaître ».

Article 232. — a) Le § 3 « Appel des jugements rendus par les magistrats cantonaux ou les juges de paix » qui précède cet article est remplacé par le suivant :

« § 3. — Signification des jugements et autres actes de procédure ».

b) La rédaction actuelle de l'article est remplacée par la rédaction suivante :

« 1. — Les significations à l'Administration des douanes sont faites à l'agent qui la représente.

« 2. — Les significations à l'autre partie sont faites à personne ou au domicile élu. Si l'intéressé n'est pas trouvé en son domicile élu, la signification peut être faite valablement à une personne majeure demeurant avec lui, sinon, à l'autorité municipale ou gubernatoriale ».

Article 233. — a) La rédaction de cet article est précédée des mentions « Section III. Procédure devant les juridictions répressives ».

« § 1. — Citation à comparaître ».

b) Le dit article est désormais rédigé comme suit :

« Dans les instances résultant de contraventions ou de délits douaniers, la citation à comparaître devant le juge cantonal ou le Tribunal de première instance, statuant en matière pénale, est donnée, soit par le procès-verbal qui constate la contravention ou le délit, dans la forme et le délai indiqués à l'article 201 ci-dessus, soit conformément aux règles édictées par le Code de procédure pénale ».

Article 234. — a) La mention « Section III. Procédure devant les juridictions répressives » qui précède cet article est supprimée.

b) Le dit article est désormais précédé de la mention « § 2 Instructions ».

Article 236. — a) La mention « § 3. Jugement » est à placer avant cet article.

b) La rédaction des alinéas 1 et 4 du dit article est reprise comme suit :

« 1. — Le prévenu qui n'a pas été mis en état d'arrestation est cité à comparaître en personne devant la juridiction compétente.

« 4. — Si le prévenu comparaissant, il y a lieu d'accorder une remise, elle ne peut excéder huit jours et, le huitième jour la juridiction compétente siège et se prononce, partie présente ou absente ».

Article 247. — La rédaction de cet article est modifiée comme suit :

« 1. — L'Administration des Douanes peut demander au Tribunal de première instance ou au juge cantonal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude. (Le reste sans changement) ».

Article 258. — Cet article présente désormais la rédaction suivante :

« 1. — Dans les cas qui requièrent célérité, le Président du Tribunal de première instance, le magistrat cantonal, le gouverneur ou son délégué, peut sur la requête de l'Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d'un jugement de condamnation, soit même, avant jugement, au vu du procès-verbal.

« 2. — L'ordonnance du juge ou la décision gubernatoriale sera exécutoire nonobstant tout recours. La saisie pourra être levée si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

« 3. — Toute demande en main levée de la saisie est de la compétence de l'autorité qui a prononcé cette dernière ».

Article 260. — Les alinéas 1 et 3 sont remplacés par les suivants :

« 1. — En cas de saisie des moyens de transport, dont la remise sous caution aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ou en cas de saisie d'animaux ou de marchandises qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration ou de déperissement, la vente aux enchères des objets saisis sera ordonnée immédiatement, à la requête de l'Administration des Douanes, par le gouverneur ou son délégué, le magistrat cantonal ou le Président du Tribunal de première instance sans formalités judiciaires préalables ».

« 3. — La vente sera faite par le Service des douanes et le produit de la vente sera déposé dans les caisses du Trésor pour en être déposé aux lieu et place des objets ainsi qu'il sera statué en définitive par le Tribunal chargé de se prononcer sur l'infraction ».

Article 269. — Cet article et désormais rédigé comme suit :

« Les dispositions de l'article 32 du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers ».

Article 301. — Le 2^e alinéa est remplacé par le suivant :

« 2. — A cet effet, les Procureurs de la République envoient aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel ainsi qu'à l'Administration des Douanes des extraits des jugements relatifs à ces individus, pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires, bourses et places de commerce, pour être insérés dans les journaux conformément à la loi ».

La présente loi est exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 26 août 1958 (10 safar 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-86 du 26 août 1958 (10 safar 1378), portant création de deux établissements hospitaliers.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 57-75 du 20 décembre 1957 (27 djoumada I 1377), portant création des régions administratives de la République et des conseils régionaux de la Santé Publique;

Vu le décret n° 57-44 du 20 décembre 1957 (27 djoumada I 1377), portant réorganisation de l'administration des hôpitaux, hôpitaux régionaux, hôpitaux auxiliaires et dispensaires polyvalents d'hygiène sociale et de médecine préventive de Tunisie et créant des commissions consultatives de ces établissements;

Vu la loi n° 58-45 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1958-1959;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Finances et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé à Tunis un établissement public hospitalier qui sera dénommé « Tekia de Tunis ».

ART. 2. — Il est créé à Tadjerouine (Gouvernorat du Kef), un établissement public hospitalier qui sera dénommé « Hôpital auxiliaire de Tadjerouine ».

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 26 août 1958 (10 safar 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-87 du 26 août 1958 (10 safar 1378), prorogeant au 31 décembre 1958, les effets des lois n° 57-26 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377) et n° 58-10 du 22 février 1958 (2 chaabane 1377).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354), portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 8 décembre 1937 (4 chaoual 1356), portant réglementation des hôpitaux de Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 3 mai 1956 (24 ramadan 1375);

Vu le décret du 5 octobre 1950 (22 doul hidja 1369), réorganisant le corps des Médecins de la Santé Publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 57-26 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377);

Vu la loi n° 58-10 du 22 février 1958 (2 chaabane 1377), portant dérogation provisoire à certaines dispositions du décret du 8 décembre 1937 (4 chaoual 1356), portant réglementation des hôpitaux;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les effets de la loi susvisée n° 57-26 du 27 septembre 1957 (2 rabia I 1377) sont prorogés jusqu'au 31 décembre 1958.

ART. 2. — Les dispositions de la loi susvisée n° 58-10 du 22 février 1958 (2 chaabane 1377) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1958.

ART. 3. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 26 août 1958 (10 safar 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES**SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE****NATIONALITE TUNISIENNE**

Par décret du 23 juillet 1958 (6 moharem 1378), a obtenu la Nationalité Tunisienne, Madame Annie Blanche Marguerite Gaillard, épouse de M. Hamed El Abed, née le 1^{er} décembre 1936, à Toulon, avec la levée des incapacités en ce qui concerne la fonction publique.

Rectificatif au J. O. R. T. n°s 60-61 des 29 juillet et 1^{er} août 1958 (12 et 15 moharem 1378).

Page 768, 2^e colonne, 59^e ligne :

Au lieu de :

Mohamed Tahar ben Belhassen ben Abdallah Kateb, né 1901, à Tougourt.

Lire :

Mohamed Tahar ben Belgacem ben Abdallah Kateb, né en 1901, à Tougourt.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES**CREATION****D'UNE RECETTE DE L'ENREGISTREMENT**

Par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 20 août 1958 (4 safar 1378) :

Il est créé à la Marsa une recette de l'Enregistrement Municipal chargée de la gestion comptable des communes de la Marsa et de Sidi-Bou-Saïd.

Cette recette sera ouverte au public le 1^{er} septembre 1958.

AVIS N° 60 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES**Avis aux importateurs****relatif aux marchandises prohibées à la sortie**

(Modificatif à l'avis aux exportateurs n° 4 du 30 mars 1956 et aux textes subséquents)

I. — Sont ajoutées à la liste fixée par l'avis n° 4 publié au Journal Officiel du 30 mars 1956 et par les textes subséquents, les marchandises reprises au tableau ci-après, lesquelles sont de nouveau soumises à la formalité de la licence d'exportation :

NUMERO du tarif des droits de douane d'importa- tion	DESIGNATION DES MARCHANDISES
Ex. 39-07 C	Ouvrages en polytétrafluoréthylène et en polytrifluorochloréthylène.
Ex. 83-09 B	Boucles de ceinturons et coulants de bretelles ou de bidons en fer bronzé.

Continuera toutefois, à titre transitoire, à être effectuée sans licence, l'exportation des marchandises figurant au tableau II ci-dessus pour lesquelles il sera justifié qu'elles ont été expédiées directement pour les pays extérieurs à la Zone Franc y compris la Côte Française des Somalis, avant la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel.

II. — Les modifications suivantes sont apportées à l'avis aux exportateurs et avis n° 4 du Ministre des Finances publié au Journal Officiel Tunisien du 30 mars 1956 :

1^o Page 478, 2^e colonne, n° ex. 38-01 A :

Au lieu de :

Ex. 38-01 A. — Graphite artificiel d'une teneur en bore égale ou inférieure à une partie par million.

Lire :

Ex.38-01. — Graphite artificiel en plaques ou morceaux dans lesquels il est possible de tailler un cube de 5 cm. de côté ou plus, et d'une teneur en bore égale ou inférieure à une partie par million.

2^o Page 480, 2^e colonne, ex. 69-03 C et ex. 69-03 D, 10^e ligne, après « en graphite par (exclusivement) », ajouter :

« dans lesquels il est possible de tailler un cube de 5 cm. de côté ou plus, et d'une teneur en bore égale ou inférieure à une partie par million ».

3^o Page 486, 2^e colonne, ex. 85-24 A :

Au lieu de :

« Charbons pour arcs électriques ou pour piles électriques en graphite artificiel, d'une teneur en bore égale ou inférieure à une partie par million ».

Lire :

« Charbons pour arcs électriques ou pour piles électriques en graphite artificiel dans lesquels il est possible de tailler un cube de 5 cm. de côté ou plus, et d'une teneur en bore égale ou inférieure à une partie par million ».

AVIS N° 61 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES

Le règlement financier des paiements entre la République Populaire Fédérative de Yougoslavie et la République Tunisienne, s'effectue conformément aux dispositions de l'accord de paiement du 10 juillet 1958, par l'intermédiaire du compte visé par l'avis n° 43 (*Journal Officiel de la République Tunisienne* du 13 septembre 1957).

Les paiements réalisables par l'intermédiaire de ce compte sont les suivants :

- Valeur des marchandises échangées et frais accessoires.
- Frais de transports maritimes.
- Frais de voyage à caractère officiel, commercial ou privé.
- Frais d'entretien des représentations diplomatiques.
- Tous autres paiements courants qui seraient convenus entre les organismes bancaires centraux des deux pays.

L'avis n° 54 (*Journal Officiel de la République Tunisienne* des 11-14 mars 1958) est applicable aux paiements commerciaux et accessoires ci-dessus indiqués.

AVIS N° 62 DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES**Avis aux importateurs de produits
originares et en provenance du Liban**

Une première tranche de 75 millions de francs est ouverte pour les importations de produits originaires et en provenance du Liban.

Les importations devront se faire sous le couvert de licences AC. En conséquence, les livres et périodiques originaires et en provenance du Liban ne pourront plus être importés sous couvert de déclaration d'autorisation d'importation (D. A. I.).

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS DE TUTELLES

TRIBUNAL DE SOUSSE

A la date du 12 décembre 1956, la dame Nefissa benti Salah El Gafsi Es-Soussi a été nommée tutrice du mineur Mohamed ben Mahrez ben Mohamed ben Hadj Salem Essafi.

LE JUGE DES TUTELLES DE TUNIS

A la date du 21 novembre 1956, le sieur Hadj M'hamed Slim a été nommé mokaddem de la fondation Hadj Belgacem Bessaidi ben Amor Gherib El Koutali.

A la date du 21 novembre 1956, le sieur Béchir Rahal a été nommé mokaddem de la fondation Abdallah ben Hadj Youssef ben Mohamed Gherib El Koutali.

A la date du 21 novembre 1956, le sieur Hassen Malek a été nommé mokaddem de la fondation Hadj Youssef ben Mohamed Gherib El Koutali.

A la date du 12 février 1957, la dame Traki bent Tahar ben Mohamed Es-Srarfi a été nommée tutrice des enfants mineurs Najiba, Zakia et Brahim Jamal, fils de feu Mohamed ben Brahim Ayat.

A la date du 5 septembre 1957, le sieur Khemis El Aouiddi a été nommé tuteur du faible d'esprit, Ali ben Moulay Ahmed.

A la date du 11 septembre 1957, la dame Fatma bent Mohamed ben Mansour a été nommée tutrice du faible d'esprit, Abdesselam ben Abdallah Trabelsi.

A la date du 12 septembre 1957, le sieur El Htdi ben Abderrazak a été nommé tuteur du faible d'esprit, Mohamed ben Alaya ben Mabrouk dit Mohamed ben Ahmed ben Salem.

A la date du 14 septembre 1957, la dame Sallouha bent Brahim ben Hadj Mohamed a été nommée tutrice du condamné aux travaux forcés, le nommé Larbi ben Salah Er-Riahi.

TRIBUNAL DU KEF

A la date du 4 septembre 1957, le sieur El Mouldi ben Mohamed ben Ali Dhaoui a été nommé mokaddem de la fondation El Mouldi Dhaoui.

LE TRIBUNAL DE GAFSA

A la date du 30 mars 1957, la dame Beya bent Mohamed ben Ahmed Chabbi a été nommée tutrice de la mineure Ez-zehra bent Ahmed ben Amara ben Letaief Chabbi.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

AVIS AUX IMPORTATEURS

relatif aux facilités accordées pour l'importation des marchandises étrangères exposées au cours de l'année 1958 dans l'enceinte de la Foire Internationale de Tunis.

A. — Contrôle du commerce extérieur et des changes

Les demandes de licences d'importation « Foire » accom-

pagnées de factures « proforma » et de l'attestation du Comité d'Organisation de la Foire, indiquant la surface occupée par l'exposant ainsi que la nature et l'origine de la marchandise exposée, devront, sous peine d'irrecevabilité, être adressées au Service des Finances Extérieures pendant la Foire ou au plus tard, dans les vingt jours qui suivent sa clôture.

Les demandes de licences d'importation se conformeront à la répartition des crédits « Foire » qui aura été effectuée par les Autorités Etrangères exposantes ou leurs représentants à Tunis et notifiée au Service des Finances Extérieures avant ou à la rigueur, pendant la Foire.

B. — Formalités douanières

Les marchandises destinées à être exposées pourront être importées temporairement en Tunisie pour une durée de trois mois, susceptibles de prorogation. Les autorisations d'admission temporaire seront délivrées par les chefs locaux des Douanes sur présentation d'une attestation du Commissaire de la Foire certifiant la qualité d'exposant de l'importateur.

Exceptionnellement, les acquits d'admission temporaire pourront être établis au nom des commissionnaires en douane agréés. Les droits et taxes d'importation seront garantis ou consignés.

Toutefois, les Ambassades ou les organismes étrangers ayant un caractère officiel reconnu par le Gouvernement Tunisien qui importeront des matériels ou des marchandises en vue de la Foire seront dispensés de la consignation effective, des droits ou de la remise d'une caution reconnue solvable par la Douane. Au cas particulier, seule sera exigée la remise d'un engagement de payer les droits et pénalités éventuellement exigibles du fait du matériel ou marchandises non présentés à la décharge de l'admission temporaire.

Les importations sous régime suspensif, devront être régularisées après la clôture de la Foire, soit par réexportation, soit par mise à la consommation après production d'une licence AC, délivrée aux conditions et limites de droit commun.

En règle absolue, il ne pourra être disposé de marchandises étrangères exposées qu'après accomplissement des formalités réglementaires

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMUNES

(Décret du 27 mars 1919)

modifié par décret du 30 décembre 1925

Avis au public

Aec N° 945

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Service des Mines, le 25 août 1958, MM. les Fils de M. de I. Keekes, demeurant à Tunis, 10-12, rue Ali Bach Hamba, agissant pour leur compte, sollicitent le renouvellement de l'autorisation M. N° 372 du 20 août 1957, à exploiter, conformément aux plans annexés à la demande, à Tunis, 4, rue de Serbie, un établissement classé de 2^e catégorie, consistant en un dépôt de bois de plus de 50 mètres cubes.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par l'Ingénieur en Chef, Chef du Service des Mines, de l'Industrie et de l'Energie (Secrétariat d'Etat au Commerce et à l'Industrie), le Gouverneur de Tunis et Banlieue ou le Président de la Municipalité de Tunis, pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

**SECRETARIAT D'ETAT
A LA SANTE PUBLIQUE
ET AUX AFFAIRES SOCIALES**

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique se propose de procéder au recrutement de 5 agents temporaires de la catégorie B pour être chargés de travaux de rédaction.

Les candidats à cet emploi devront être titulaires de l'un des diplômes suivants (ou assimilés) :

- baccalauréat (1^{er} partie);

- diplôme de fin d'études du Collège Sadiki;
- diplôme supérieur d'arabe.

Seront admis à postuler ces emplois, les candidats justifiant avoir poursuivi leurs études jusqu'à la classe finale incluse où les élèves sont appelés à subir les épreuves de l'examen pour l'obtention de l'un des diplômes précités.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique (Service du Personnel), boulevard Farhat Hached, à Tunis, où les candidatures seront reçues pendant un délai de 15 jours à compter de la date de publication du présent avis.

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique se propose de recruter, à titre précaire et révocable, 25 agents de la catégorie F (aides-infirmiers ou aides-infirmières).

Les candidats doivent posséder la nationalité tunisienne depuis 5 ans et être âgés d'au moins 18 ans.

Les demandes doivent être adressées par écrit au Secrétariat d'Etat à la Santé Publique (Service du Personnel), 15 jours au plus tard après la publication du présent avis.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces**

Etude de Maître MOHAMED BOURAOUI, huissier-notaire, 25, boulevard Bab-Menara, Tunis.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
sur saisie immobilière
D'UN IMMEUBLE

Sis à LA MARSA, avenue de la République, immatriculé sous le nom de « Villa Saïd I », N° 91.574, ayant une superficie de 1.000 mètres carrés, consistant en un terrain renfermant :

1° Une construction à usage d'habitation composée de sept (7) pièces de dimensions diverses, dont une renfermant trois (3) placards collés au mur, 2 cabinets de toilette et une grande véranda.

2° Une petite construction comprenant une cuisine, deux pièces, un lavoir et quatre autres petites pièces avec W.C.

3° Une troisième construction composée d'une grande pièce servant d'étable et de garage, surélevée d'une autre construction comprenant une grande pièce avec balcon donnant sur l'avenue de la République.

4° Un jardin planté de quelques arbres fruitiers.

Construction en maçonnerie, couverte en terrasse, dotée de l'eau et de l'électricité.

La présente vente est poursuivie à la requête de la Caisse Foncière de Tunisie, Etablissement public de crédit, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont le siège est à Tunis, 119, avenue de Paris, poursuites et diligences de son Président-Directeur, M. Ismaïl Zouiten.

A l'encontre de M. Nourreddine ben Mohammed Saïd (ex-prince), propriétaire, demeurant à la Marsa.

L'adjudication aura lieu le mardi 2 septembre 1958, à 9 heures du matin, à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de première instance de Tunis, boulevard Farhat Hached.

Cet immeuble est occupé par un locataire moratorisé moyennant un loyer annuel de 240.000 francs, et peut être visité tous les jours.

Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix suivante :

Un million de francs, ci...Fr. 1.000.000

1° Pour plus amples renseignements, s'adresser en l'étude de Maître Mohamed Bouraoui, huissier-notaire à Tunis, 25, boulevard Bab-Menara.

2° Pour prendre communication du cahier des charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'Huissier-Notaire poursuivant,
Signé : Mohamed BOURAOUI.

N° 484.

DEUXIEME AVIS

D'un acte s.s.p. en date du 30 juillet 1958, enregistré à Tunis, A. C. I, le 31 juillet 1958, vol. 696 bis, case 453,

aux droits de 400 francs, dont un exemplaire a été déposé au greffe du Tribunal de Tunis, le 12 août 1958.

Il appert que les héritiers de feu Antoine EBAYER, demeurant à Tunis, 8, impasse Romano, ont vendu à Monsieur Daou ben Hadj Salem Errbya, demeurant à Tunis, 4, rue d'Athènes, le fonds de commerce de café bar de troisième catégorie, sis à Tunis, 20, rue de Rome, ensemble des éléments corporels et incorporels.

Ladite vente a été conclue sous la condition suspensive de la mutation de la licence de la 3° catégorie dont Madame veuve Antoine EBAYER est bénéficiaire en une licence de première catégorie au profit de l'acquéreur.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours de la seconde insertion, chez Maître Jules BOUBLIL, Avocat à Tunis, 8 bis, rue des Maltais, où les parties élisent domicile.

Pour extrait.

N° 627.

DEUXIEME AVIS

D'un acte sous seings privés en date à Tunis, du 4 août 1958, enregistré le même jour, à Tunis, A. C. I, vol. 696, série I, case 313, aux droits de 131.740 francs et déposé au greffe du Tribunal de Tunis, le 12 août 1958.

Il appert que Monsieur HAOUANE Salah ben Ahmed ben Mohamed, demeurant à Hammam-Lif, rue Portal, a vendu à Messieurs KHALFI Hadj Mohamed, demeurant à Tunis, 77, rue Courbet, OUMEDOUR Smail, demeurant à Tunis, 6, rue Saint-Vincent-de-Paul, Hôtel Bristol et AYADI Sadok Djaber, demeurant à Tunis, rue d'Athènes, n° 8, le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, à l'enseigne « BOULANGERIE MIREILLE », sis à Tunis, 11, rue Bab El Khadra, dans l'intégralité de ses éléments corporels et incorporels.

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours de la seconde insertion, chez Maître Jules BOUBLIL, Avocat à Tunis, 8 bis, rue des Maltais, où les parties élisent domicile.

Pour extrait.

N° 628.

DEUXIEME AVIS

VENTE
DE FONDS DE COMMERCE
DE PHARMACIE

Par acte sous seings privés du 16 décembre 1957, enregistré à Tunis, A.C. I, le 16 décembre 1957, vol. 691, case 216 et un acte complémentaire du 25 février 1958, enregistré à Tunis, le août 1958, vol. 696 bis, case 552, il appert que M. Nabaraa Georges, pharmacien, a

vendu à M. Abdelaziz Barket, pharmacien, un fonds de commerce de pharmacie, sis à Hammam-Lif, rue de l'Ecole Infantile, aux clauses et conditions des actes sus-indiqués.

Toutes les oppositions devront être effectuées chez M. Simon Mamou, Société Pharmaco, 25, rue Malta Srira, Tunis.

N° 632.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s. s. p. en date à Paris, du 28 juillet 1958, et à Tunis, du 4 août 1958, enregistré à Tunis, le 4 août 1958, A. C. I, vol. 696 ter, case 495, aux droits de 6.475 francs, Madame BOS-SOUTROT Anne-Marie, épouse divorcée de Monsieur BRAUDEL, demeurant à Paris, 108, avenue Denfert-Rochereau, a vendu à Monsieur TAIEB Victor, demeurant à Tunis, 10, rue de Provence, son fonds de commerce de pharmacie, qu'elle exploite à Carthage, rue Echmoun, sous l'enseigne « Pharmacie de Carthage ».

La vente est conclue sous la condition suspensive de l'agrément du Secrétariat d'Etat à la Santé Publique.

Les oppositions devront être faites, à peine de forclusion, dans le délai de vingt jours, à compter de la deuxième publication du présent avis, entre les mains de Maître Maurice ZERAH, avocat à Tunis, 63, rue Moktar Attaya (ex-rue de Corse).

Pour extrait :

Signé : Maurice ZERAH.

N° 633.

DEUXIEME AVIS

La copie bleue du titre foncier 6.372, dite « KEMAL », étant égaré, tout détenteur est prié de la rapporter à Maître J. Paul BUSSET, Avocat, 4, Place des Martyrs, à Bizerte.

N° 652.

HUILERIE FRANCO-TUNISIENNE

Société Anonyme
au capital de 28.000.000 de francs
Siège Social :
5, rue de Hollande, à Tunis

Messieurs les Actionnaires de l'Huilerie Franco-Tunisienne sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra au Siège Social de la Société, 5, rue de Hollande, à Tunis, le mardi 23 septembre 1958, à 17 heures, avec l'Ordre du Jour suivant :

1° Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'Exercice 1957-1958.

2° Rapport du Commissaire aux Comptes.

3° Approbation du bilan, des comptes.

4° Renouvellement partiel du Conseil d'Administration.

5° Nomination de Commissaires aux Comptes.

6° Autorisation à donner aux Administrateurs conformément à l'Article 40 de la Loi du 24 juillet 1867.

7° Modifications aux Statuts.

8° Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 693.

Suivant actes s.s.p. du 31 juillet 1958, enregistrés le 4 août 1958, M^{me} Daisy, dite Bakhta Bellaïche, épouse de M. Farid Djemal et M. Mohamed Bostanji ont cédé à M. Salaheddine Hajeri, la totalité des parts qu'ils possèdent de la S.A.R.L. « Co Tu Co », dont le siège social était à Tunis, 22, Place M'hamed-Ali et actuellement 11, rue Charles-De-Gaulle.

Suivant un autre acte s.s.p. du 25 août 1958, enregistré le 25 août 1958, M^{me} Jeanne Antonine Borne, épouse de M. Nourredine Hajeri, a cédé à M. Salaheddine Hajeri la totalité des parts qu'elle possède de la même Société.

Deux exemplaires de chacun des actes des cessions sus-énoncées ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, respectivement les 7 août et 27 août 1958.

Du fait des cessions sus-énoncées, M. Salaheddine Hajeri est devenu titulaire de la totalité des parts de la S.A.R.L. « Co Tu Co » qui se trouve dissoute de ce fait.

N° 694.

CESSION DE PARTS

Par acte s.s.p. du 21 août 1958, enregistré à Tunis, A.C.I., Vol. 696, Série Bis, Case 802, Monsieur Léon Guez a cédé aux personnes mentionnées dans le dit acte, les parts d'intérêts qu'il possédait dans la Société en nom collectif « Raphaël et Léon Guez », ayant son siège social à Tunis, 12, rue de Montpelier.

A la suite de la dite cession de parts, M. Raphaël Guez devient seul gérant de la nouvelle Société Raphaël Guez et C^{ie}, avec les pouvoirs les plus étendus, et disposera, seul, en conséquence, de la signature sociale.

N° 695.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

Service des Domaines VENTE

aux enchères publiques
DE TERRAIN A BATIR
sis à Klédia

Il sera procédé, le mardi 30 septembre 1958, à 9 heures, dans les bureaux du

Service des Domaines, 13, rue de Rome, à Tunis, à la vente aux enchères publiques des terrains ci-après, à distraire de la propriété dite « KLEDIA », Titre Foncier 11.499.

1° Lot n° 18, superficie 840 m².

(Mise à prix : 120.000 francs).

2° Lot n° 26, superficie 840 m².

(Mise à prix : 120.000 francs).

Prix payable en dix annuités. Obligation de construire une maison d'habitation.

Cautionnement de garantie : 30.000 francs.

Consulter le Cahier des Charges au Service des Domaines.

N° 696.

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p. en date à Tunis, du 21 août 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 21 août 1958, Vol. 696, Série Bis, Case 776 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance le 26 août 1958, Monsieur CRIEF Charles a cédé à Monsieur SANGIORGIO Joseph, tous ses droits sociaux dans la société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs dénommée « CHAUSSURES SAINT GEORGES SANGIORGIO FRERES ET CRIEF », avec siège social à Tunis, 20 bis, 22, rue de l'Eglise et ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de chaussures et articles accessoires, sis au dit siège et dont la totalité des parts sociales formant le capital social leur appartient aux deux à parts égales.

Cette cession entraîne de plein droit la dissolution de la société par confusion de parts entre les mains de Monsieur SANGIORGIO Joseph qui devient seul propriétaire de la totalité de l'actif social, y compris le fonds de commerce sus-indiqué, ensemble tous les éléments corporels et incorporels et les marchandises s'y trouvant inventoriées en annexe à l'acte et ce, avec effet à compter du 30 juin 1958.

Les créanciers éventuels devront, à peine de forclusion, et dans les vingt jours de la deuxième insertion, former opposition entre les mains de M. SANGIORGIO Joseph, 20 bis, 22, rue de l'Eglise, à Tunis, où il est élu domicile à cet effet.

Pour extrait :

SANGIORGIO Joseph.

N° 697.

PREMIER AVIS

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

M. Hamdan Chiboub, commerçant en alimentation, a vendu à M. Slimane ben M'hamed Edoub la totalité d'un fonds de commerce d'épicerie, situé à Tunis, rue des Arcs.

La vente a eu lieu suivant acte fait à Tunis et daté du 8 octobre 1958, enregistré à Tunis, le 19 août 1958, Volume 691, Série 1, Case 589.

Faire les oppositions, s'il y a lieu, au 19, rue de la Commission, 2° étage, dans les vingt jours qui suivront l'insertion du deuxième avis.

N° 698.

Suivant procès-verbal du trente et un juillet 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1^{er} Bureau, le 23 août 1958, Vol. 696, Série Ter, Case 783, et dont il a été déposé deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 25 août 1958, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la « MINOTERIE CENTRALE » société anonyme au capital de 174.600.000 francs, tenue à ladite date du 31 juillet 1958, au siège social, 35, rue de Metz, à Tunis, a, en substance, décidé à l'unanimité, et par voie de modification des Statuts :

— que l'exercice social commence le 1^{er} août de chaque année et expire le 31 juillet de l'année suivante;

— que le Conseil d'Administration est composé de Trois membres au moins et de Douze membres au plus élus pour Six ans et indéfiniment rééligibles;

— que le Conseil nomme dans son sein le Président Directeur Général avec faculté de lui adjoindre, à titre de Directeur Général, un de ses membres ou un mandataire choisi hors de son sein, ou, encore, pour le Président, en cas d'empêchement, de déléguer tout ou partie de ses fonctions à un Administrateur, cette même faculté de délégation étant réservée au Conseil qui l'exercera d'office si le Président est dans l'impossibilité de l'effectuer lui-même.

Pour extrait :
Le Président,

Albert ATTAL.

N° 699.

Cabinet de Maître Achille BERDAH,
Docteur en Droit, Avocat à la Cour
de Cassation, 33, rue de Colmar,
Tunis.

Société à Responsabilité Limitée

« SOCIÉTÉ AGRICOLE

DU DOMAINE DE SAINT ROCH »

au capital de 2.100.000 francs

Siège social :

52, rue Fénelon, à Tunis

D'un procès-verbal du 22 août 1958, enregistré à Tunis, A.C.I., le 27 août 1958, Vol. 696, Série I, Case 916 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 28 août 1958, il appert que :

M^{me} SANVOISIN GRILHAUT DES FONTAINES (Madeleine Jeanne), Veuve de M. TOURET (Louis Alphonse);

M^{me} SANVOISIN GRILHAUT DES FONTAINES (Marie Louise Julienne, épouse de M. CALVIER (Jean Charles Fernand);

Et M^{me} SANVOISIN GRILHAUT DES FONTAINES (Geneviève Henriette), épouse de M. OLIVIER (Louis Julien),

ont été nommées co-gérantes de la dite société à responsabilité limitée pour une durée de 4 années.

Pour extrait.

N° 700.

AVIS

Aux termes d'un sous seings privés en date à Tunis du 13 août 1958, enregistré à Tunis, A.C. I, le 15 août 1958, Vol. 696, Case 719, les membres de la société à responsabilité limitée « COMPTOIR TUNISIEN DES PAPIERS » — Alphonse et Georges FALL — au capital de 2.000.000 de francs, divisé en 200 parts de 10.000 francs chacune et dont le siège est à Tunis, 4, rue Jean-le-Vacher, ont décidé de transformer la dite société en société anonyme à compter du 13 août 1958, modifié les statuts et adopté de nouveaux articles dont il est extrait les dispositions littérales suivantes :

ARTICLE PREMIER. — La société à responsabilité limitée constituée entre Messieurs FALL Georges, FALL Alphonse Henri, CHIKLY Fradji François, FALL Mouchi, FALL Joseph, SULTAN Albert et TEBEKA Gilbert aux termes d'un acte sous seings privés en date à Tunis du 19 novembre 1953, enregistré à Tunis, A.C. I, le 21 novembre 1953, Vol. 658 I, Case 343, modifié par acte sous seings privés du 7 janvier 1957, enregistré à Tunis, le 12 janvier 1957, Vol. 684 I, case 441 du 27 mai 1958, enregistré à Tunis, A.C. I, le 15 août 1958, Vol. 696 bis, et du 10 juin 1958, enregistré à Tunis, A.C. I, le 18 juin 1958, Vol. 695, série I, case 628, a été par application de l'article 13 de ses statuts, transformée à compter du 13 août 1958, en société anonyme, ainsi qu'il appert d'un acte sous seing privés en date, à Tunis, du 13 août 1958.

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées, en substitution des parts sociales de la société à responsabilité limitée et de celles qui seraient créées ultérieurement et sera dorénavant régie par les lois en vigueur, et par les présents statuts.

ARTICLE 2. — La société continue d'avoir pour objet directement ou indirectement en Tunisie et à l'étranger :

Toutes opérations de commissions, d'achat et de vente de marchandises de toutes sortes.

La représentation, l'importation, l'exportation et la consignation de tous produits.

Et notamment, le commerce de papiers, cartons et tous produits en matières similaires ou accessoires.

Et en général, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou tous objets similaires ou commerces susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

ARTICLE 3. — La société a pour dénomination :

« COMPTOIR TUNISIEN DES PAPIERS S.A. ».

ARTICLE 4. — L'expiration de la durée de la société reste fixée au 31 décembre 1997, sauf dissolution anticipée ou prorogation prévues aux présents statuts.

ARTICLE 5. — Le siège social demeure établi à Tunis, 4, rue Jean-le-Vacher.

ARTICLE 6. — Lors de la constitution de la société, il a été apporté :

Par M. FALL Georges une somme en numéraire de un million de francs, c.à. 1.000.000

Par M. FALL Alphonse une somme en numéraire de un million de francs, c.à. 1.000.000

TOTAL des apports formant le capital..... 2.000.000

ARTICLE 7. — Le capital social reste fixé à 2.000.000 de francs.

Il est divisé en 200 actions nominatives de 10.000 francs chacune numérotées de 1 à 200 entièrement libérées appartenant aux associés, au prorata de leurs droits dans le capital de la société transformée.

ARTICLE 8. — Les titres d'actions sont nominatifs.

ARTICLE 10. — La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins et de douze au plus, pris parmi les actionnaires.

ARTICLE 11. — Les associés nomme comme administrateurs de la société anonyme, Messieurs :

1°) Fall Alphonse, Français, demeurant à Crémieux-Ville Nord.

2°) Fall Georges, Français, demeurant à Crémieux-Ville, 20, rue du Docteur Cattani.

3°) Chikly Fradji François, Tunisien, demeurant à Tunis, 70, avenue de Paris.

Qui acceptent pour une durée de trois années, qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale, devant statuer sur les comptes de l'exercice social 1960.

Cette désignation n'a pas à être confirmée par l'Assemblée Générale.

ARTICLE 12. — Chacun des administrateurs doit être propriétaire, pendant la durée de ses fonctions, d'une action.

Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de l'administration, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont nominatives, inaliénables, frappées d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposée dans la caisse sociale.

ARTICLE 13. — La durée des fonctions des administrateurs est de six années, chaque année s'entendant de l'intervalle s'écoulant entre la réunion de deux assemblées générales ordinaires consécutives.

Par exception le premier Conseil restera en fonctions jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes relatifs à l'exercice social 1960 et qui renouvellera le Conseil en entier.

A partir de cette époque, le Conseil se renouvelle à raison d'un ou deux membres chaque année ou tous les deux ans, en alternant, s'il y a lieu, de façon que le renouvellement soit complet dans une période de six années, et se fasse aussi également que possible suivant le nombre des membres.

Pour les premières applications de cette disposition, l'ordre de sortie est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du Conseil ; une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination, et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années.

Tout membre sortant est rééligible.

ARTICLE 14. — Si le Conseil d'administration est composé de moins de trois membres, il a la faculté de se compléter, s'il le juge utile pour les besoins du service et dans l'intérêt de la société.

De même : si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires annuelles, le Conseil peut pourvoir provisoirement au remplacement : il est même tenu de le faire dans le mois qui suit la vacance si le nombre des administrateurs est descendu au dessous de trois et les administrateurs restant en exercice, quel que soit leur nombre, pourront valablement compléter le Conseil.

Les nominations faites à titre provisoire par le Conseil sont soumises, lors de sa première réunion, à la confirmation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Si ces nominations provisoires ne sont pas ratifiées par l'Assemblée Générale, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

ARTICLE 15. — Chaque année, dans la séance qui suit la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'administration nomme parmi ses membres un Président et s'il le juge utile un Vice-Président qui peuvent toujours être réélus.

Le Président doit être une personne physique. Le Conseil peut à tout moment retirer au Président ses fonctions et nommer un autre administrateur à sa place.

ARTICLE 16. — Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président, du Vice-Président, ou celle de la moitié de ses membres, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou télégramme, pouvoir de le représenter à l'un de ses collègues, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

La présence ou la représentation de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. L'administrateur qui représente un de ses collègues a deux voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'ordre du jour est arrêté par le président ou les administrateurs qui donnent la convocation. Il peut n'être fixé qu'au moment et au début de la réunion du Conseil.

ARTICLE 17. — Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la séance et le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le Président ou par deux Administrateurs.

La justification du nombre et de la qualité des administrateurs en exercice

et de leur nomination, ainsi que la justification des pouvoirs des administrateurs représentant leurs collègues, résulteront valablement, vis-à-vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque séance, des noms des administrateurs présents ou représentés et des noms des administrateurs absents.

ARTICLE 18. — Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs :

Il représente la société vis-à-vis des tiers et de toute administration.

Il fait les règlements de la société.

Il effectue tous les actes nécessités par la réalisation de l'objet social.

Il établit les agences, dépôts ou succursales partout où il le juge utile en France et à l'étranger.

Il nomme et révoque tous les agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires, remises, gratifications et participations proportionnelles, ainsi que les autres conditions de leur admission et de leur retraite, il organise toutes caisses de secours ou de retraite pour le personnel.

Il remplit toutes formalités pour soumettre la société aux lois et usages des pays dans lesquels elle pourrait opérer, nomme tous agents responsables.

Il fixe les dépenses générales d'administration, règle les approvisionnements de toute sorte.

Il touche les sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit, de toutes sommes reçues ou payées, il donne ou retire quittance. Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserves.

Il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous effets de commerce, se fait ouvrir auprès de toutes banques, ainsi que de tous établissements de crédit, tous comptes de dépôt, comptes courants ou comptes d'avances sur titres et crée tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes.

Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications, entreprises à forfait ou autrement, rentrant dans l'objet de la société.

Demande ou accepte toutes concessions ou adjudications et fournit tous cautionnements.

Il autorise toutes acquisitions, tous retraits, transferts, aliénations de rentes, valeurs, créances, brevets ou licences de brevets d'invention et droits mobiliers quelconques.

Il consent ou accepte, cède ou résilie tous baux et locations avec ou sans promesse de vente.

Il autorise toutes acquisitions, tous échanges de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente de ceux qu'il juge inutiles, aux prix, charges et conditions qu'il juge utiles.

Il fait toutes constructions et tous travaux, crée et installe toutes usines et tous établissements.

Il contracte tous emprunts, par voie d'ouverture de crédit ou autrement. Toutefois, les emprunts sous forme de création d'obligations doivent être autorisés par l'Assemblée Générale des actionnaires.

Il consent toutes hypothèques, tous nantissements, délégations, cautionnements, avals et autres garanties mobi-

lières et immobilières sur les biens de la société.

Il fonde toutes sociétés françaises et étrangères ou concourt à leur fondation; il fait à des sociétés constituées ou à constituer tous apports aux conditions qu'il juge convenables, il souscrit, achète et cède toutes actions, obligations parts de fondateur, part d'intérêts et tous droits quelconques, il intéresse la société dans toutes participations et tous syndicats.

Il exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Il autorise aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes antériorités et subrogations avec ou sans garantie et toutes mains-levées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après le paiement.

Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l'Assemblée Générale des actionnaires, il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour.

Il représente la société auprès de toutes les administrations notamment du Tribunal Immobilier et de la Conservation Foncière et peut déléguer à qui bon lui semble tous pouvoirs à cet effet.

ARTICLE 19. — Les actes concernant la société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations ou acquits d'effets de commerce sont valablement signés, soit par le Président-Directeur général, ou l'Administrateur en remplissant provisoirement les fonctions, soit par le Directeur général adjoint, soit encore par tout fondé de pouvoirs spécial, agissant chacun dans la limite de leurs pouvoirs respectifs.

ARTICLE 20. — § 1. — Le Président du Conseil d'Administration assure sous sa responsabilité, la direction générale de la société; le Conseil doit lui déléguer, à cet effet, tous les pouvoirs nécessaires.

§ 2. — Sur proposition du Président, le Conseil peut pour l'assister, lui adjoindre, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein, qui prend le titre de « Directeur général adjoint » et dont les pouvoirs et la durée des fonctions, sont fixés par le Conseil avec l'accord de son Président.

§ 3. — Lorsque le Président se trouve empêché d'exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur; cette délégation renouvelable est toujours donnée pour une durée limitée.

Si le Président est dans l'impossibilité temporaire d'effectuer cette délégation, le Conseil d'Administration peut y procéder d'office dans les mêmes conditions.

§ 4. — Aucun membre du Conseil d'Administration, autre que le Président, l'Administrateur choisi comme Directeur général adjoint et l'Administrateur recevant une délégation provisoire, ainsi qu'il a été ci-dessus dit, ne peut être investi de fonctions de Directeur général dans la société.

Mais le Conseil d'Administration, ou le Président peuvent conférer à un Administrateur, avec faculté de substituer, tous pouvoirs nécessaires pour l'exécution de décisions déterminées prises par eux.

§ 5. — Le Conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération, fixe ou proportionnelle du Président, du Directeur général adjoint et de l'Administrateur exerçant provisoirement les fonctions de Président.

La rémunération des administrateurs agissant en qualité de mandataires spéciaux est fixée par le Conseil ou par le Président suivant que le mandat leur a été conféré par l'un ou l'autre.

Ces diverses rémunérations de même que les frais engagés par les mandataires spéciaux dans l'accomplissement de leur mission sont portés en frais généraux.

§ 6. — Le Président peut nommer un Comité consultatif composé soit d'administrateurs, soit de directeurs, soit d'administrateurs et de directeurs de la société.

Les membres de ce comité sont chargés d'étudier les questions que le Président renvoie à leur examen.

Les administrateurs qui font partie de ce Comité peuvent recevoir dans les jetons de présence et dans les tantièmes alloués au Conseil, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

ARTICLE 22. — Les membres du Conseil d'Administration ont droit à un jeton de présence, à chaque exercice, à une rémunération annuelle.

Ils ont droit en outre à une part dans les bénéfices.

ARTICLE 23. — Les associés nomment pour les trois premières années, Monsieur SULTAN Albert, expert comptable, demeurant à Tunis, 18, rue d'Athènes et Monsieur Ali ZOUAOUI, expert comptable, demeurant à Mutuelleville, comme Commissaires aux comptes.

Messieurs SULTAN Albert et Ali ZOUAOUI déclarent accepter ces fonctions.

ARTICLE 24. — Les actionnaires se réunissent en Assemblées Générales lesquelles sont qualifiées d'extraordinaires lorsque leurs décisions se rapportent à une modification des statuts, et d'Assemblées Ordinaires dans tous les autres cas.

Les actionnaires sont réunis chaque année en Assemblée Générale Ordinaire sur la convocation du Conseil d'Administration, dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice, aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

En dehors de ces Assemblées Générales Ordinaires annuelles, ces Assemblées sont convoquées extraordinairement par le Conseil d'Administration lorsqu'il en reconnaît l'utilité. Le même droit appartient aux Commissaires aux comptes lorsqu'il y a urgence. En outre, le Conseil d'Administration est tenu de convoquer l'Assemblée Générale lorsqu'il en est requis par un groupe d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social; en ce cas, l'ordre du jour est fixé par les requérants et l'Assemblée doit être réunie dans le mois de la requête.

ARTICLE 25. — Les convocations sont faites par un avis inséré au Journal Officiel Tunisien.

ARTICLE 26. — Les titulaires d'actions nominatives ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sans avoir besoin de produire leurs titres, mais doivent justifier de leur identité.

Nul ne peut représenter un actionnaire à l'Assemblée s'il n'est lui-même membre de cette Assemblée.

Le nu-propriétaire est valablement représenté par l'usufruitier.

ARTICLE 29. — Les délibérations de l'Assemblée Générale ou spéciale sont constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par les membres composant le bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président du Conseil ou par deux Administrateurs.

Après la dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies et extraits sont signés par deux liquidateurs ou, le cas échéant, par le liquidateur unique.

ARTICLE 39. — L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 40. — Il est dressé, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive de la société. Cet état est mis à la disposition des Commissaires.

Il est en outre, établi chaque année, conformément à l'article 9 du Code de Commerce, et sous une même forme d'année en année, un inventaire contenant l'indication de l'actif et du passif de la société.

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis à la disposition des Commissaires le quarantième jour, au plus tard, avant l'Assemblée Générale. Ils sont présentés à cette Assemblée par le Conseil d'Administration, après avoir été tenus quinze jours au moins avant la date de cette Assemblée à la disposition des actionnaires, avec la liste des actionnaires, qui pourront prendre connaissance et se faire délivrer copie du compte résumant l'inventaire et du rapport des Commissaires.

Enfin, à toute époque de l'année, tout actionnaire peut prendre connaissance ou copie au siège social, par lui-même ou par mandataire, de tous les documents qui ont été soumis aux assemblées générales durant les trois dernières années et des procès-verbaux de ces assemblées.

ARTICLE 41. — § 1. — Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels.

§ 2. — Sur ces bénéfices nets, il est prélevé :

1° Cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au dessous de ce dixième.

2° La somme nécessaire pour payer aux actionnaires à titre de premier dividende, l'intérêt au taux de cinq pour cent des sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties, sans que, ce paiement puisse être réclamé sur les bénéfices des années subséquentes.

3° Sur l'excédent disponible, l'Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du Conseil d'Administration, a

le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être versées à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Ce ou ces fonds de réserve peuvent, entre autres, être distribués aux actionnaires ou affectés, soit au rachat et à l'annulation d'actions de la société, soit à l'amortissement total ou partiel de ces actions.

Les actions intégralement amorties sont remplacées par des actions de jouissance conférant les mêmes droits que les anciennes actions, à l'exception du premier dividende statutaire et au remboursement du capital.

4° Le solde est réparti entre les actionnaires, sous réserves des droits conférés au Conseil d'Administration sous le paragraphe trois (§ 3) ci-après :

§ 3. — Le Conseil d'Administration a droit à un tantième de dix pour cent calculé sur les bénéfices nets de l'exercice conformément à la loi.

Pour la détermination de ce tantième, il sera tenu compte des sommes distribuées ou incorporées au capital et prélevées sur les résultats d'exercices précédents.

§ 4. — L'époque, le mode et lieu de paiement des dividendes sont fixés par l'Assemblée Générale annuelle ou à défaut par le Conseil d'Administration.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent être l'objet de rapport ou de restitution : ceux non touchés sont prescrits au profit de l'Etat, cinq ans, après la date de leur mise en recouvrement.

ARTICLE 47. — Les associés constatent que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies et que la société anonyme possède ses organes d'administration et de contrôle. En conséquence, ils déclarent réaliser la transformation de la société à responsabilité limitée, en société anonyme, laquelle peut fonctionner sous sa forme nouvelle.

ARTICLE 48. — Tous pouvoirs sont conférés au porteur de l'un des originaux ou de copies des présents à l'effet d'accomplir les formalités prévues par la loi.

Il a été déposé le 19 août 1958, deux originaux de l'acte de transformation du 13 août 1958, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Pour extrait et mention

Le Conseil d'Administration

N° 701.

AVIS

Aux termes d'un sous seings privés en date à Tunis du 27 mai 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 15 août 1958, Vol. 696 bis, Case 721 et dont deux originaux ont été déposés le 19 août 1958, au Greffe du Tribunal de Tunis, le siège de la société à responsabilité limitée « COMPTOIR TUNISIEN DES PAPIERS — Alphonse et Georges FALL », au capital de 2.000.000 de

francs, a été transféré à Tunis, 4, rue Jean-le-Vacher.

Pour extrait et mention :

Le Gérant,
Alphonse FALL.

N° 702.

AVIS

I. — Aux termes d'un sous seings privés en date à Tunis du 2 juillet 1958, enregistré à Tunis, A.C., le 22 août 1958, Vol. 696 bis, Case 806, Monsieur CAMILLERI Antoine, demeurant à Franceville, 3, rue Rodin, agissant en qualité de liquidateur de la société en nom collectif « PACE ET MIZZI », dont le siège est à Tunis, 59, rue Al-Djazira, a fait apport à la société anonyme « Comptoir de Quincaillerie — Ancien Etablissement PACE ET MIZZI », au capital de 2.000.000 de francs, dont le siège est à Tunis, 59, rue Al-Djazira, ce qui a été accepté pour la dite société par Monsieur MIZZI Vincent, demeurant à la Goulette, 10, rue Robaglia, son Président Directeur Général délégué à cet effet par délibération du Conseil d'Administration du 1^{er} juillet 1958, mais sous réserves de l'approbation définitive de cet apport par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société des biens et droits mobiliers appartenant à la société en liquidation sus-rappelée, notamment le fonds de commerce de quincaillerie, sis à Tunis, 81, rue de Portugal, comprenant :

1° La clientèle, l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne et le droit au bail.

2° Le matériel et le mobilier servant à l'exploitation du fonds.

3° Les marchandises le garnissant.

Pour jouissance à partir du 1^{er} juillet 1958.

L'apport ci-dessus a été fait sous diverses charges et conditions, notamment la prise en charge du passif de la société apporteuse, a été en outre consenti moyennant l'attribution à la société en liquidation PACE ET MIZZI de 3.500 actions de 1.000 francs chacune de la société dite « COMPTOIR DE QUINCAILLERIE — Ancien Etablissement PACE ET MIZZI » assimilables aux actions anciennes.

II. — Aux termes d'une délibération en date du 20 juillet 1958, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du Comptoir de Quincaillerie — Ancien Etablissement PACE ET MIZZI a décidé :

a) De modifier la dénomination de la société qui sera dorénavant « Comptoir de Quincaillerie Ancien Etablissement MIZZI ».

b) Que le capital de la société qui était alors de 2.000.000 de francs serait augmenté de 3.500.000 francs et porté ainsi à 5.500.000 francs, par la création de 3.500 actions de 1.000 francs chacune à attribuer à la société en liquidation PACE ET MIZZI en représentation de son apport en nature.

c) Approuve et accepte provisoirement cet apport en nature et nomme Monsieur Pierre NOGUES comme commis-

saire chargé d'apprécier le dit apport et de faire un rapport à une Assemblée Générale ultérieure.

Apporte aux articles 3, 6, 7 et 8 des statuts, ces trois derniers articles devant produire leur effet par le seul fait de la réalisation définitive du dit apport et de l'augmentation de capital qui devaient résulter.

III. — L'Assemblée Générale réunie le 20 août 1958, a :

Adopté les conclusions du rapport du commissaire aux apports et approuvé définitivement les apports en nature faits par Monsieur CAMILLERI Antoine, liquidateur de la société PACE ET MIZZI ainsi que les attributions d'actions stipulées en sa faveur.

Déclaré l'augmentation de 3.500.000 francs définitivement réalisée et reconnu que par suite de cette réalisation les modifications apportées aux articles 6, 7 et 8 des statuts par l'Assemblée du 20 juillet 1958 étaient définitives.

La deuxième Assemblée du 20 août 1958, transfère le siège de la société à Tunis, 81, rue de Portugal et a modifié en conséquence l'article 4 des statuts.

Deux originaux du contrat d'apport du 2 juillet 1958, deux copies du P.-V. de l'Assemblée Générale du 2 juillet 1958, deux copies du rapport du Commissaire aux apports et deux copies des procès-verbaux de l'Assemblée Générale du 20 août 1958, ont été déposés le 25 août 1958, au Greffe du Tribunal de Tunis.

Les créanciers de la société PACE ET MIZZI, apporteuse du fonds de commerce ci-dessus désignés à la société « Comptoir de Quincaillerie — Ancien Etablissement PACE ET MIZZI », devront, à peine de forclusion, se faire connaître au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, dans le ressort duquel cette dernière société a son siège social, dans le délai de trente jours à partir de la présente insertion.

D'autre part, les oppositions devront être faites au plus tard, à peine de forclusion, dans les vingt jours qui suivront la deuxième insertion, chez Maître Lu-

cien BONAN, à Tunis, 4, rue Hannon, dépositaire de l'acte.

Pour extrait et mention :
Le Conseil d'Administration.

N° 703.

DEUXIEME AVIS

Suivant les actes énoncés et énumérés dans l'insertion parue au « Journal Officiel Tunisien », Monsieur CAMILLERI Antoine, liquidateur de la société en nom collectif « PACE ET MIZZI », dont le siège est à Tunis, 59, rue Al-Djazira, a fait apport à la société « Comptoir de Quincaillerie Anciens Etablissements MIZZI », société anonyme au capital de 5.500.000 francs, dont le siège est actuellement à Tunis, 81, rue de Portugal, de son fonds de commerce de quincaillerie, sis à Tunis, 81, rue de Portugal, laquelle société a pris en charge le passif de la société apporteuse.

Les oppositions devront être faites, au plus tard dans les vingt jours qui suivent la présente insertion, chez Maître Lucien BONAN, à Tunis, 4, rue Hannon, dépositaire de l'acte.

Pour extrait et mention :
Le Conseil d'Administration.

N° 704.

AVIS

Aux termes d'un sous seings privés en date à Tunis du 30 juin 1958, enregistré à Tunis, A.C. 1, le 22 août 1958, Vol. 696 bis, Case 805 et dont deux originaux ont été déposés le 25 août 1958, au Greffe du Tribunal de Tunis, Monsieur CAMILLERI Antoine, demeurant à Franceville, 3, rue Rodin, a été désigné liquidateur de la société en nom collectif « PACE ET MIZZI », dont le siège est à Tunis, 59, rue Al-Djazira, en remplacement du précédent liquidateur,

avec les pouvoirs énoncés dans l'acte sus-rappelé.

Pour extrait et mention :
Le Liquidateur,
Antoine CAMILLERI.

N° 705.

PREMIER AVIS

Suivant acte s.s.p. en date, à Tunis, du 20 août 1958, enregistré, à Tunis, A.C. 1, le 25 août 1958, vol. 696 bis, case 884, Monsieur PAVINATO (Gaetano), demeurant à Tunis, 18, rue Chagnier, a vendu à Monsieur MAHMOUD BEN MOHAMED BEN M'HAMED EL KARBOUL, demeurant à Midoun, le fonds de commerce d'épicerie exploité à Tunis, 49, avenue Marcellin-Berthelot.

Oppositions dans les vingt jours du second avis en le Cabinet de Maître Jules BERREBI, avocat à la Cour d'Appel de Tunis, y demeurant, 14, rue Saint-Charles.

N° 706.

RECTIFICATIF

à l'insertion n° 566 parue au J.O.R.T. n° 66-67 du 19 et 22 août 1958.

La vente qui a été portée comme fixée au neuf août 1958, est en réalité fixée au neuf septembre 1958.

RECTIFICATIF

au J. O. R. T. n° 65 du 15 août 1958, page CCLXXII :

Annonce n° 630

Au lieu de :

Eléments corporels : 250.000 francs
Soit : 200.000 frs pour chacun d'eux.
Eléments incorporels : 150.000 francs

Lire :

Eléments corporels : 250.000 francs
Eléments incorporels : 150.000 francs
Soit : 200.000 frs pour chacun d'eux.